数据经济学

第十章：数据经济治理

陈希路

暨南大学经济学院

2026 年秋

章节目录

1. 第一节：数据经济治理的主要内容
2. 第二节：数据交易市场监管
3. 第三节：数据反垄断治理

章首导言：数据经济的“双刃剑”与治理挑战

背景与核心议题

随着数字技术兴起，数据已成为重要战略资源和关键生产要素。

然而，大数据的使用是一把**双刃剑**：既能提高经济效率，也可能造成严重冲击。

- **核心任务**：合理高效监管数据交易，平衡数据安全问题
- **关键地位**：数据安全逐渐成为影响数据流通、价值释放以及参与国际竞争的重要因素

第一节

数据经济治理的主要内容

数据经济治理的主要内容

本节逻辑框架:

- 探究数据经济治理的**重点领域**（个人、企业、国家）
- 明晰数据经济治理的**目的和意义**
- 提出数据经济治理的**主要手段**（基于分类分级的标准体系）

数据经济治理的重点领域

1. 个人层面：隐私保护——以 AOL 搜索日志为例

在大数据时代，未经妥善处理的数据披露极易导致隐私侵犯，AOL 泄露事件是典型映射：

理论：个人隐私风险

- **技术逆向定位**：匿名化残迹仍能定位个体
- **内部违规流转**：如银行员工兜售用户信息
- **算法越界**：擅自预测主体状态与行为
- 平台**比用户更懂其内心**，引发监控担忧

案例：AOL 搜索日志泄露

- 2006 年公开 65 万用户 2000 万条搜索记录，隐去姓名与 IP
- **马赛克效应**：搜索词拼接后**逆向定位**到个人
- **痛点**：匿名化标准难界定，脱敏过度损价值、不足侵隐私

数据经济治理的重点领域

2. 企业/组织层面：着眼核心资产流失与机密泄露

数据双重属性

数据既是企业等组织的**核心资产**，也是**机密信息**的载体，企业持续改进技术以最大化其价值。

面临的主要风险敞口：

- **基础设施薄弱**：数字技术发展不足，防御能力受限
- **流通机制缺陷**：数据交易体系不完善，权属边界模糊
- **外部环境隐患**：数据安全监管不到位

对数据的不恰当利用容易引发数据纠纷，重创相关企业，甚至威胁社会经济整体发展

案例分析：企业数据资产确权与流通边界

微博诉脉脉不正当竞争案

脉脉（职场社交 App）未获微博授权，借手机通讯录非法抓取大量微博用户的职业、教育等数据，完善自身用户画像。

- **确立三重授权原则**：
  - 用户同意平台 A 收集数据
  - 平台 A 同意平台 B 调用接口（API）
  - **用户再次明确同意**平台 B 获取其在平台 A 的数据

数据经济治理的重点领域

3. 国家层面：关切国家安全隐患与制度建设

跨国企业掌握海量资源，其中不乏涉及国家安全的核心数据，部分企业甚至可重溯原始数据

若不能妥善管理，将对我国信息安全构成巨大威胁（典型案例见下页滴滴出行案）

我国数据治理的里程碑进展

2023 年 3 月，我国组建**国家数据局**（由国家发展和改革委员会管理），标志数据治理迈入新阶段。

- 负责协调推进数据基础制度建设
- 统筹数据资源整合共享和开发利用
- 统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设

案例分析：国家数据主权与关键信息基础设施

滴滴出行赴美上市与网络安全审查事件

2021 年滴滴赴美上市，因掌握中国海量高精地图、车流物流及数亿用户出行轨迹，引发数据出境与国家安全担忧，随即被网络安全审查并下架整改。

- **量变引起质变**：
  - 普通出行轨迹聚集到数亿量级，即具测绘与宏观经济监测属性，升级为**国家核心关键数据**
- **数据主权与资本市场的博弈**：
  - 跨国资本运作（如海外上市审计）易使敏感数据被外国政府管辖，数据安全已成大国博弈核心防线

数据经济治理的目的和意义

1. **维护数据主体权利和尊严**:
   - *现状*: 个人信息近乎透明，个体处于隐私被侵犯且维权无门的困境
   - *目标*: 为个人隐私构筑坚不可摧的保护层
   - *法理*: 数据安全监管根植于宪法对公民基本权利的保护，旨在保障每个公民的尊严和自由

2. **保障企业合法权益和经济发展**:
   - 保障数据财产安全，促进企业合法、高效地流通和利用数据
   - 充分释放数据战略资源的价值

数据经济治理的目的和意义

3. **保障新形势下国家的数据主权和安全**:
   - **国家安全利益**:
     - 数据逐渐成为国家核心信息的重要载体
     - 数据安全是维护国家安全的有力屏障
   - **国家发展利益**:
     - 数据在国际竞争中的权重日趋增加
     - 对数据的治理程度在一定程度上影响着全球经济战略格局
     - 良好的治理是国家发展的战略性保障
   - **时代要求**:
     - 要求我们提出应对大数据时代的**中国方案**
     - 完善贯穿数据价值链的现代治理体系迫在眉睫

数据经济治理的主要手段

核心逻辑：安全与应用的辩证统一

数据安全和应用是相辅相成的关系。治理的本质在于寻找两者的最佳平衡点。

- **安全是应用的基础和保障**
  - 只有保证数据安全才能实现高效利用
  - 建立在不安全基础上的应用隐患重重
- **应用是安全的目的和方向**
  - 只有不断投入应用才能实现数据价值最大化
  - 同时在应用中发现并解决新安全问题

总体解决思路：

- 基于**数据要素分类分级**，完善全产业链数据治理制度
- 从源头上规范处理行为，在保障安全的基础上充分促进流通

数据经济治理的主要手段

手段一（核心）：建立数据要素分类标准体系

分类依据：数据遭破坏或泄露后对国家安全、公共利益及合法权益的**危害程度**与**敏感程度**，越敏感商用越审慎

按敏感性由低至高分为五类：

- **Type 0**：不敏感的**公开数据**
- **Type 1**：低敏感，**宽松条件**下可商用数据
- **Type 2**：较敏感，**一定条件**下可商用数据
- **Type 3**：敏感，**严格限制条件**下可商用数据
- **Type 4**：高敏感，**禁止商业化**数据

区分：**分类**看“数据有多敏感”，**分级**（下页）看“授权有多宽”，二者不可混同。

数据经济治理的主要手段

手段二：建立数据要素分级授权标准体系

分级依据：按数据持有者的流通使用权限范围分级，交易中转让权利范围越大，**授权级别**越高。

级别	权限描述	级别	权限描述
L0	拒绝授权	**L4.1**	再交易授权 II
L1	最小必要授权	**L4.2**	再交易授权 III
L2	内部授权	**L5.1**	完全授权 I
L3	再交易授权 I	**L5.2**	完全授权 II

数据经济治理的主要手段

手段三：基于分类分级建立数据跨境国际标准

在保障数据主权前提下，推动数据合规流通与国际合作：

- **立足国内，放眼世界**：建立多元治理模式，参与全球数据治理和规则制定
- **自贸区/港试点探索**：
  - 鼓励中国企业参与国际合作竞争，推动**数据出海**
  - 鼓励以硬、软、云、网为代表的计算产业实现**生态出海**
- **强化双多边合作**：
  - 基于一带一路倡议、RCEP 等框架加强监管合作
  - 探索区域数据流通有效模式，提升全球数据治理中的**中国影响力**

第二节

数据交易市场监管

数据交易市场监管的背景

市场发展与监管滞后

随着数字经济发展，数据交易市场应运而生。数据交易具有与传统市场不同的特殊性，使传统监管模式相对滞后（短期性、流动性、联动性详见下页监管方向）。

监管机制的演进需求：

- 监管机制应当与时俱进
- 聚焦数据交易过程中的新问题、新困境
- 回应数据交易和经济发展的新痛点、新关切

数据交易市场监管的方向

- **关注数据交易的短期性和流动性**：
  - 以往周期更长、速度更慢的监管模式不再适用
  - 监管需要覆盖交易全流程，实现事前事中事后的无缝衔接和全程监管
- **关注数据交易的协同性和联动性**：
  - 数据交易市场突破了地区、行业等限制
  - 监管机构应当加强跨地区、跨行业、跨部门、跨层级的协同联动监管
  - 面对线上线下融合态势，监管部门应注重多渠道、多平台监管，线上线下相结合

数据交易市场监管的主要目的

1. **保护公平交易和正当竞争**：
   - 在市场基础作用之上，充分发挥政府作用，缓解市场失灵问题
   - 打击非法交易行为，创造天朗气清的交易环境
   - 既保障消费者的合法权益，也有助于加强企业创新动力

2. **促进数字经济发展**：
   - 监管是发展的保障，发展是监管的目的，监管服务于发展
   - 维护数据市场的良性运转，推动数据要素在市场上高效交易和流通
   - 充分发挥数据要素价值，促进数字经济蓬勃发展

数据交易市场监管的手段

确定数据交易市场监管模式：美国模式——以 Acxiom 为例

美国模式以**数据经纪人模式**为代表，Acxiom 是其典型缩影：

理论：数据经纪人模式

- **内部管理**：行业自律、自我完善
- **外部约束**：立法规范、政府监管
- **立法**：联邦透明度法案提案；佛蒙特、加州经纪人法案
- **核心**：赋予知情权与决定权、提高行业透明度

案例：Acxiom（安客诚）

- 全球最大数据经纪商，收集数亿消费者数千维度标签并打包出售
- **痛点**：消费者不知其存在、从未授权，数据来自第三方拼接
- **约束**：加州等州要求**强制注册**、一键退出数据出售

数据交易市场监管的手段

确定数据交易市场监管模式：欧盟模式

欧盟致力于构建**统一数据交易市场**

- **监管主体**：通过欧洲数据保护委员会和成员国机构对数据交易进行监管
- **专业辅助**：监管部门利用第三方专业机构规范和监控数据处理行为
- **立法保障**：出台了《数据治理法》《数据法》《数字市场法》《数字服务法》等多项法案
- **核心理念**：在加强对数据交易市场约束的同时，促进数据流动和数据利用

数据交易市场监管的手段

确定数据交易市场监管模式：中国模式

我国数据交易市场还处于**发展起步阶段**

- **政策引领立法**：
  - 出台了“数据二十条”及《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等政策法规
- **监管基调**：
  - 加强执法，保障司法，带动守法，约束市场主体在规定的红线内交易
- **市场建设**：
  - 明确数据交易中介服务机构的责任义务
  - 在完善数据交易所运行模式的同时关注场外交易
  - 为数据交易市场的建立健全提供安全保障

案例分析：中国场内数据交易的合规监管体系

上海数据交易所的不合规不挂牌机制

在上海数据交易所，企业将数据集上架交易，须经严格合规审查并获取数据产品登记凭证。

- **事前监管防范风险**：
  - 交易前，必须引入第三方专业服务机构，如律所、数据合规评估机构
  - 出具**法律合规意见书**和**质量评估报告**
- **红线底线思维**：
  - 重点审查数据来源是否合法、是否涉及危害国家安全
  - 这一模式体现了我国目前安全与发展并重、政策引领 + 场内规范的监管基调

数据交易市场监管的手段

强化数据交易市场监管机制：机构与职责

1. 组建统一监管机构

- **省市层面**：北京、浙江、山东等省市逐渐设立大数据管理局，搭建信息共享桥梁
- **国家层面**：依托第一节已组建的**国家数据局**，集中整合资源，打通流通链条，全面推进数字中国建设

2. 明确和强化机构职责

- 解决多部门监管越位和缺位问题
- **科学监管**：建立全方位、多层次、立体化监管体系
- **适度监管**：既不缺位，精准打击违规，也不越位，尊重市场规律，释放活力

3. **推动内外部协同治理**单一政府监管模式存在不足，必须向多元协同合作演进

- **内部协同（政府内部）**：
  - 横向上加强跨部门、跨区域的协同监管
  - 纵向上加强跨层级的协同监管
  - 明确具体监管范围和标准，避免重复监管或监管缺位
- **外部协作（政企社联动）**：
  - 加强监管部门与行业组织、第三方机构的交流协作
  - 共同监管数据交易市场，充分发挥社会组织作用

数据交易市场监管的手段

围绕价值链建立数据分类分级监管体系

1. 建立全产业链分类分级标识体系

- **数据收集**：明示分类，获明确授权，保存时打上标签（授权条款须含 L1 或 L0 级至少一项）
- **数据处理**：信息未变时维护原标识；重要改变后及时对新数据集标定
- **数据交易**：出让方对变动情况存档保证可追溯；接收方维护好标示信息

2. 多方齐抓共管落实体系

- **企业**：建立分类分级体系
- **行业协会**：制定行业标准，发展第三方认证
- **政府**：督促落实

数据交易市场监管的手段

完善各类各级数据要素的四层级监管措施

基本原则：数据类别和授权级别越高，监管措施越严格。以智能网联汽车数据为例：

层级	涉及数据类型与授权级别	监管机制	智能汽车示例
第一层级	Type 4，及 Type 3/L5 以上	**负面清单 / 许可经营**	**军事区高精测绘数据**
第二层级	Type 3/L1~L4，及 Type 2/L5	**备案制**	**行人面部特征、车牌号**
第三层级	Type 2/L1~L4，及 Type 1/L4~L5	**自主经营原则**	**历史驾驶轨迹、偏好设置**
第四层级	Type 1/L0~L3，及 Type 0	**自主经营、鼓励共享**	外观尺寸、通用能耗参数

第三节

数据反垄断治理

数据平台崛起与反垄断新挑战

背景与核心议题

数字平台凭海量数据与先进算法，极大释放数据在生产流通中的潜力；同时其体量与市场优势地位冲击重构着现有反垄断体系。

本节核心内容架构：

- **一、数据垄断的危害**：
  - 从市场地位、竞争创新、要素流通、消费者利益及系统风险五个维度剖析
- **二、数据反垄断治理的目的**：明晰促竞争与保隐私的双重目标
- **三、数据反垄断治理的手段**：
  - 提出从原则、确权、监管、市场体系到税费制度的全方位对策

数据垄断的危害

滥用市场支配地位

平台利用数据核心资本，容易形成网络效应和规模经济，导致垄断

- **事前行为（侵犯与扩张）**：
  - **非法利用**：利用垄断地位非法获取个人信息、大数据杀熟
  - **传统垄断**：横向和纵向合并，市场集中度提升，损害上下游及小微企业利益
  - **新型垄断**：2018 年中消协测评发现，超九成 App 涉嫌过度收集信息，存在大量霸王条款
- **事后认定（隐蔽与复杂）**：
  - 相关市场界定模糊，边界界定存在技术难题
  - 市场支配地位的认定缺乏普适标准，传统认定方法难以适用

案例分析：滥用数据优势的既当裁判又当运动员

亚马逊利用第三方卖家数据推自营商品

- 亚马逊既是电商平台（裁判），也是零售商（运动员）
- 欧美反垄断调查发现，亚马逊利用第三方卖家的海量非公开数据（点击率、转化率、利润率），决定自营竞品并给流量倾斜

- **数据不对称带来的降维打击**：
  - 平台利用全局数据透视能力，精准收割第三方商家试错成功的爆款
  - 属于典型的**滥用数据支配地位**

数据垄断的危害

阻碍市场竞争和企业创新

数据不仅是平台实现垄断的工具，更是平台垄断的目标资源

- **排挤现有竞争者**：
  - 为巩固地位、收割利益，大企业借助**垄断协议**、**扼杀式并购**等方式排挤对手
  - 极大限制了小企业的发展和生存空间
- **阻碍潜在竞争者**：
  - 凭借市场支配地位及早发现潜在对手
  - 通过限制进入、迫使接受不合理交易条件等方式进行阻碍

严重后果

加剧平台经济强者愈强、弱者愈弱的**马太效应**，造成**赢家通吃**；中小微企业的创新利润被数据垄断无偿攫取（如亚马逊自营挤压第三方卖家），长期看平台生态缺乏原创动力。

数据垄断的危害

阻碍数据要素流通和价值实现——以屏蔽外链为例

数据成为平台竞争的关键要素，独占数据成为巩固垄断地位的工具：

理论：数据流通壁垒

- **企业之间**：各握数据，倾向**封锁流通**、人为设壁垒
- **企业内部**：缺乏共享**内生动机**，宁闲置不开放
- 形成广泛**数据孤岛**，阻碍要素价值实现

案例：平台间屏蔽外链

- 微信打不开淘宝链接、短视频难分享，须口令周转
- **护城河**：防流量与社交关系链溢出到对手
- **净损失**：**数据孤岛**损体验、阻要素流通
- 工信部专项整治解除屏蔽，打破僵局

数据垄断的危害

损害消费者利益与增加数据集中的风险

(4) 损害消费者利益:

- **威胁隐私安全**:
  - 消费者被迫授权，经营者得以挖掘深度信息
  - 免费服务质量可能下降，且消费者转换平台成本过高甚至无法实现
- **剥夺可得利益**：数据主权不明，消费者作为数据创造者无缘分享企业数据研究的丰厚利润

(5) 增加数据集中的风险:

- 海量数据的集中容易带来**数据安全、经济治理和社会秩序**等方面的问题
- 数据驱动型市场容易受到集中控制困扰，存在系统失灵风险

数据反垄断治理的目的

数据反垄断治理的核心在于推动数据要素的可持续健康发展

1. **促进竞争，鼓励创新，推动经济发展**：
   - 打破大平台滥用数据优势形成的市场集中和独占
   - 反对赢家通吃，鼓励百花齐放、百家争鸣
   - 推动建立竞争有序、公平开放的健康市场体系
2. **保护个人隐私，捍卫个人基本权利**：
   - 平台掌握住址、电话、收入等私密信息，处于绝对优势地位
   - 防范大平台滥用优势地位非法获取及不当使用个人信息，保护个人隐私不受侵犯

数据反垄断治理的手段

针对数据确权授权制度不规范、交易制度不完善、监管制度不健全等症结，需对症下药：

1. 明确反垄断规制的基本原则

- **适度监管**：包容审慎，不纵容恶行，也不过度干预市场活力
- **科学监管**：与时俱进、结合行业特点，实现依法高效监管

2. 通过数据要素分级授权体系进行确权

- **构建 8 级体系**：根据数据持有者流通使用权限范围分级，一般有明确期限
- **明确权属边界**：
  - 避免一揽子协议等霸王条款，保障用户自由选择权
  - 协议需覆盖数据流转的全过程，包括再流转环节，保障知情权与收益权

数据反垄断治理的手段

3. 加强对平台垄断行为的约束和监管

1. **转变监管理念与执法方式**：
   - 焦点转变：由合并行为转向合并后的价格合谋；由市场规模的静态效率转向**竞争行为的动态衡量**
   - 核心打击：重点查处大数据杀熟、违规收集、非法滥用等行为
2. **提升相关法律建设水平**：
   - 填补立法真空与漏洞；加大惩戒力度
   - 规范司法实践，统一市场支配地位认定标准，避免同案不同判
3. **加强协作监管**：
   - **内外部**：平台自治与外部执法机构、行业组织监管相结合
   - **跨区域**：加强地区间乃至国家间执法机构的合作与协调

案例研讨：反垄断重拳下的动态监管与执法

知网滥用市场支配地位被罚 8760 万元案

2022 年市场监管总局依法处罚知网：其凭中文文献数据库绝对支配地位，长期不公平高价销售，致多所高校停用，并强迫学术期刊签独家授权。

- **学术数据公共品属性 vs. 垄断租金**：
  - 知网将创作者（学者）与消费者（高校师生）两端吃干榨净，消费者无缘分享数据增值利益
  - 剥夺了其他数据库平台的竞争机会
- **执法的边界与目的**：
  - 处罚后整改（降价、解除独家协议）旨在恢复学术数据市场的**公平竞争与创新活力**

数据反垄断治理的手段

4. 完善数据要素市场体系（一）

基本原则：兼顾安全与流通；所有权与用益权二元分离；交易模式多元；通过数据市场实现数据本身与价值的流通

基于交易内容的多层次市场

- **一级市场**：数据授权市场（解决原始数据确权）
- **二级市场**：原始数据交易市场
- **三级市场**：数据产品和服务交易市场

数据反垄断治理的手段

4. 完善数据要素市场体系（二）：多样化模式

基于交易模式的多样化体系

- **场内集中交易**：通过政府可监管溯源的交易所/中心集中交易
- **场外分布式交易**：在集中平台外分散交易
- **场外数据平台交易**：多主体联合交易计算（如利用隐私计算生成产品）

六种具体数据要素交易模式

- **一级市场**：分布式授权交易模式
- **二级市场**：场内交易中心模式 + 场外分布式交易模式
- **三级市场**：场内交易中心模式 + 场外分布式交易模式 + 数据平台模式（含隐私计算等）

数据反垄断治理的手段

5. 建立合理的数据税费制度

合理的数据要素税费制度可以促进流通、推动合理配置、激发市场活力

数据收集费（授权许可证）

- **征收环节**：企业获得用户授权阶段，根据数量收费
- **核心作用**：提高收集门槛，防止恶意随意收集
- **社会意义**：从总体上补偿用户提供数据的福利损失

数据增值税

- **征收环节**：针对平台企业通过数据生产资料获得的**增值总额**
- **核心作用**：用于社会再分配，提高普通民众福利
- **社会意义**：促进中小微企业创新，倒逼大企业进入更高端创新阶段

本章总结：治理维度与核心逻辑

1. 三位一体的治理格局

数据经济治理应平衡不同层面的核心诉求：

- **个人层面**：聚焦隐私保护，防范去匿名化与算法越界风险
- **企业层面**：着眼于核心资产保护，确权数据财产并防范机密泄露
- **国家层面**：关切国家安全隐患，维护数据主权与跨境流动的有序性

2. 治理的核心辩证关系

安全与**应用**相辅相成：

- **安全是基础**：没有安全保障的应用隐患重重，阻碍要素价值释放
- **应用是目的**：通过流动与应用发现安全漏洞，实现数据价值最大化

本章总结：监管手段与反垄断治理

- **分类分级是核心抓手**：
  - **分类（Type 0–4）**：基于数据敏感度和危害程度采取差异化监管
  - **分级（L0–L5）**：规范数据在交易、流通中的授权用量
- **多层次市场监管体系**：
  - **机构建设**：组建国家数据局，实现从单一监管向多方**协同治理**转变
  - **交易合规**：推进场内挂牌审核与场外监测，保护公平竞争环境
- **数据反垄断与可持续发展**：
  - 打破数据孤岛与赢家通吃，解决滥用市场支配地位等危害
  - **制度保障**：
    - 完善分级授权确权、多层次交易市场、**数据税费制度**
    - 通过社会再分配促进中小企业创新

谢谢大家！